



Deutscher Bundestag

Ausschuss für Recht und
Verbraucherschutz

Kurzprotokoll der 6. – nichtöffentlichen – Sitzung

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Berlin, den 10. September 2025, 09:08 Uhr

Berlin, Paul-Löbe-Haus, Saal 2.600

Vorsitz: Carsten Müller, MdB

Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 1

Seite 10

Unterrichtung durch die Bundesregierung

**Fünfter Bericht der Bundesregierung über die
Auswirkungen des Patentrechts im Bereich der
Biotechnologie unter anderem hinsichtlich
ausreichender Technizität sowie Auswirkungen im
Bereich der Pflanzen- und Tierzucht**

BT-Drucksache 20/3845

Federführend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Mitberatend:

Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und
nukleare Sicherheit

Ausschuss für Forschung, Technologie, Raumfahrt und
Technikfolgenabschätzung

Berichtersteller/in:

Abg. Ansgar Heveling [CDU/CSU]

Abg. Tobias Matthias Peterka [AfD]

Abg. Helge Lindh [SPD]

Abg. Awet Tesfaiesus [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Christin Willnat [Die Linke]



Tagesordnungspunkt 2

Seite 10

Unterrichtung durch die Bundesregierung

Bericht über die im Jahr 2024 erzielten Erfolge im Zusammenhang mit der Löschung von Telemedienangeboten mit kinderpornografischem Inhalt im Sinne des § 184b des Strafgesetzbuchs

BT-Drucksache 21/550

Federführend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Mitberatend:

Innenausschuss

Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung

Berichterstatter/in:

Abg. Carsten Müller [CDU/CSU]

Abg. Fabian Jacobi [AfD]

Abg. Dr. Johannes Fechner [SPD]

Abg. Helge Limburg [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Luke Hoß [Die Linke]

Tagesordnungspunkt 3

Seite 11

Bericht der Bundesregierung

**Nachbericht zur Tagung des Rates
"Justiz und Inneres" am 22. und 23. Juli 2025**

Selbstbefassung 21(6)SB-10

Tagesordnungspunkt 4

Seite 13

a) Gesetzesentwurf der Fraktionen CDU/CSU und SPD

Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Batterierechts an die Verordnung (EU) 2023/1542 (Batterierecht-EU-Anpassungsgesetz – Batt-EU-AnpG)

BT-Drucksache 21/570

Federführend:

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Ausschuss für Wirtschaft und Energie

Verkehrsausschuss

Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen

Berichterstatter/in:

Abg. Christian Moser [CDU/CSU]

Abg. Martina Kempf [AfD]

Abg. Daniel Rinkert [SPD]

Abg. Lukas Benner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Christin Willnat [Die Linke]



b) Gesetzentwurf der Bundesregierung

**Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des
Batterierechts an die Verordnung (EU) 2023/1542
(Batterierecht-EU-Anpassungsgesetz – Batt-EU-
AnpG)**

BT-Drucksache 21/1150

Federführend:

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und
nukleare Sicherheit

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Ausschuss für Wirtschaft und Energie
Verkehrsausschuss
Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und
Kommunen

Berichterstatter/in:

Abg. Christian Moser [CDU/CSU]
Abg. Martina Kempf [AfD]
Abg. Daniel Rinkert [SPD]
Abg. Lukas Benner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]
Abg. Christin Willnat [Die Linke]

Tagesordnungspunkt 5

Seite 13

Antrag der Abgeordneten Martin Hess, Dr. Bernd
Baumann, Dr. Gottfried Curio, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion der AfD

**Ausreisegewahrsam und Abschiebehaft für
ausreisepflichtige Personen, insbesondere für
Straftäter und Gefährder, wirksam umsetzen**

BT-Drucksache 21/318

Federführend:

Innenausschuss

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen
Union

Berichterstatter/in:

Abg. Christian Moser [CDU/CSU]
Abg. Rainer Galla [AfD]
Abg. Hakan Demir [SPD]
Abg. Dr. Till Steffen [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]
Abg. Luke Hoß [Die Linke]

Tagesordnungspunkt 6

Seite 14

Unterrichtung durch die Bundesregierung

**Bilanzbericht der Gemeinsamen Kommission von
Deutschem Bundestag und Bundesregierung zur
Aufarbeitung der Verbrechen der "Colonia
Dignidad"**

BT-Drucksache 19/32501

Federführend:

Auswärtiger Ausschuss

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe
Haushaltsausschuss

Berichterstatter/in:

Abg. Tijen Ataoğlu [CDU/CSU]
Abg. Stephan Brandner [AfD]
Abg. Mahmut Özdemir [SPD]
Abg. Dr. Till Steffen [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]
Abg. Christin Willnat [Die Linke]



Tagesordnungspunkt 7

Seite 14

Unterrichtung durch die deutsche Delegation in der Interparlamentarischen Union

150. Versammlung der Interparlamentarischen Union vom 4. bis 9. April 2025 in Taschkent, Usbekistan

BT-Drucksache 21/450

Federführend:

Auswärtiger Ausschuss

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Berichterstatter/in:

Abg. Tijen Ataoğlu [CDU/CSU]
Abg. Stefan Möller [AfD]
Abg. Mahmut Özdemir [SPD]
Abg. Dr. Till Steffen [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]
Abg. Christin Willnat [Die Linke]

Tagesordnungspunkt 8

Seite 14

Sammelliste (ohne Aussprache)

- a) **Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik an den Rat für einen Beschluss des Rates zur Änderung des Beschlusses (GASP) 2017/2315 des Rates über die Begründung der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit (SSZ) und über die Liste der daran teilnehmenden Mitgliedstaaten**

Ratsdok.-Nr. 7045/25

Federführend:

Verteidigungsausschuss

Mitberatend:

Auswärtiger Ausschuss
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

- b) **Beratungen des Petitionsausschusses im Jahr 2023 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 22. Mai 2025 zu den Beratungen des Petitionsausschusses im Jahr 2023 (2025/2027(INI))**

P10_TA(2025)0114

Federführend:

Petitionsausschuss

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

- c) **ECB Annual Report on supervisory activities 2024**
(Dokument liegt nicht in deutscher Sprache vor)

EU-Dok 97/2025

Federführend:

Finanzausschuss

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Ausschuss für Wirtschaft und Energie
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union
Haushaltsausschuss



- d) **Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2014/45/EU über die regelmäßige technische Überwachung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern und der Richtlinie 2014/47/EU über die technische Unterwegskontrolle der Verkehrs- und Betriebssicherheit von Nutzfahrzeugen, die in der Union am Straßenverkehr teilnehmen**

KOM(2025)180 endg.; Ratsdok.-Nr. 8255/25

Federführend:

Verkehrsausschuss

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

- e) **Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung eines gemeinsamen Systems für die Rückkehr von illegal in der Union aufhältigen Drittstaatsangehörigen und zur Aufhebung der Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinie 2001/40/EG des Rates und der Entscheidung 2004/191/EG des Rates**

KOM(2025)101 endg.; Ratsdok.-Nr. 6917/25

Federführend:

Innenausschuss

Mitberatend:

Auswärtiger Ausschuss
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe
Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

- f) **Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) 2024/1348 in Bezug auf die Erstellung einer Liste sicherer Herkunftsländer auf Unionsebene**

KOM(2025)186 endg.; Ratsdok.-Nr. 8042/25

Federführend:

Innenausschuss

Mitberatend:

Auswärtiger Ausschuss
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

- g) **Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) 2024/1348 in Bezug auf die Anwendung des Konzepts des „sicheren Drittstaats“**

KOM(2025)259 endg.; Ratsdok.-Nr. 8635/25

Federführend:

Innenausschuss

Mitberatend:

Auswärtiger Ausschuss
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union



- h) **Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen Gemeinsamer Durchführungsplan für das Migrations- und Asylpaket**

KOM(2024)251 endg.; Ratsdok.-Nr. 10749/24

Federführend:

Innenausschuss

Mitberatend:

Auswärtiger Ausschuss
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

- i) **Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions State of play on the implementation of the Pact on Migration and Asylum**

(Dokument liegt nicht in deutscher Sprache vor)

KOM(2025)319 endg.; Ratsdok.-Nr. 10141/25

Federführend:

Innenausschuss

Mitberatend:

Auswärtiger Ausschuss
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

- j) **Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den Abschluss - im Namen der Europäischen Union - des Rahmenübereinkommens des Europarats über künstliche Intelligenz und Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit**

KOM(2025)265 endg.; Ratsdok.-Nr. 9718/25

Federführend:

Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Ausschuss für Wirtschaft und Energie
Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

Tagesordnungspunkt 9

Seite 15

Beschlussfassung über die Durchführung und Terminierung einer öffentlichen Anhörung zu folgender Vorlage:

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Entwicklung und Erprobung eines Online-Verfahrens in der Zivilgerichtsbarkeit

BT-Drucksache 21/1509

Federführend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Mitberatend:

Ausschuss für Arbeit und Soziales
Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung
Haushaltsausschuss (mb und § 96 GO)

Berichterstatter/in:

Abg. Tijen Ataoğlu [CDU/CSU]
Abg. Fabian Jacobi [AfD]
Abg. Daniel Rinkert [SPD]
Abg. Dr. Till Steffen [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]
Abg. Christin Willnat [Die Linke]



Tagesordnungspunkt 10

Seite 15

Antrag der Abgeordneten Marcel Emmerich, Helge Limburg, Dr. Irene Mihalic, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Demokratie schützen – Rechtsextremisten konsequent entwaffnen und rechtsextremistische Netzwerke im Staatsdienst verhindern

BT-Drucksache 21/584

Federführend:

Innenausschuss

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Verteidigungsausschuss

Berichterstatter/in:

Abg. Christian Moser [CDU/CSU]
Abg. Fabian Jacobi [AfD]
Abg. Hakan Demir [SPD]
Abg. Dr. Till Steffen [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]
Abg. Luke Hoß [Die Linke]

Tagesordnungspunkt 11

Seite 15

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Sechsten Gesetzes zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes

BT-Drucksache 21/537

Federführend:

Innenausschuss

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Ausschuss für Wirtschaft und Energie
Ausschuss für Arbeit und Soziales

Berichterstatter/in:

Abg. Christian Moser [CDU/CSU]
Abg. Fabian Jacobi [AfD]
Abg. Hakan Demir [SPD]
Abg. Dr. Till Steffen [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]
Abg. Luke Hoß [Die Linke]

b) Antrag der Abgeordneten Ferat Koçak, Clara Bünger, Anne-Mieke Bremer, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Die Linke

Einbürgerungen unabhängig vom Einkommen ermöglichen

BT-Drucksache 21/587

Federführend:

Innenausschuss

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Ausschuss für Arbeit und Soziales
Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe

Berichterstatter/in:

Abg. Christian Moser [CDU/CSU]
Abg. Fabian Jacobi [AfD]
Abg. Hakan Demir [SPD]
Abg. Dr. Till Steffen [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]
Abg. Luke Hoß [Die Linke]



Tagesordnungspunkt 12

Seite 16

- a) Gesetzentwurf der Abgeordneten Karsten Hilse, Steffen Kotré, Dr. Rainer Kraft, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 143h – Klimaschutzfolgenbereinigung)

BT-Drucksache 21/575

Federführend:

Ausschuss für Wirtschaft und Energie

Mitberatend:

Auswärtiger Ausschuss
Innenausschuss
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Finanzausschuss
Verkehrsausschuss
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit
Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen
Haushaltsausschuss

Berichterstatter/in:

Abg. Carl-Philipp Sassenrath [CDU/CSU]
Abg. Fabian Jacobi [AfD]
Abg. Mahmut Özdemir [SPD]
Abg. Dr. Till Steffen [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]
Abg. Aaron Valent [Die Linke]

- b) Gesetzentwurf der Abgeordneten Karsten Hilse, Steffen Kotré, Dr. Rainer Kraft, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

Entwurf eines Gesetzes zur Beseitigung der Klimaschutzfolgen und Wiederherstellung der Energieinfrastruktur in Deutschland (Klimaschutzfolgenbereinigungsgesetz)

BT-Drucksache 21/576

Federführend:

Ausschuss für Wirtschaft und Energie

Mitberatend:

Auswärtiger Ausschuss
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Finanzausschuss
Verkehrsausschuss
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit
Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen
Haushaltsausschuss

Berichterstatter/in:

Abg. Carl-Philipp Sassenrath [CDU/CSU]
Abg. Fabian Jacobi [AfD]
Abg. Mahmut Özdemir [SPD]
Abg. Dr. Till Steffen [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]
Abg. Aaron Valent [Die Linke]

Tagesordnungspunkt 13

Verschiedenes

**Mitglieder des Ausschusses**

	Ordentliche Mitglieder	Unter- schrift	Stellvertretende Mitglieder	Unter- schrift
CDU/CSU	Ataoğlu, Tijen Heveling, Ansgar Hierl, Susanne Dr. Körner, Konrad Moser, Christian Müller, Axel Müller, Carsten Dr. Plum, Martin Dr. Preisendanz, David Rothenberger, Johannes Sassenrath, Carl-Philipp Steineke, Sebastian Wiegmann, Johannes	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒	Bouffier, Frederik Dr. Bröhr, Marlon Frieser, Michael Gutting, Olav Heil, Mechthild Krieger, Lukas Dr. Krings, Günter Lindholz, Andrea Dr. Luczak, Jan-Marco Oellers, Wilfried dos Santos-Wintz, Catarina Silberhorn, Thomas Winkelmeier-Becker, Elisabeth	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
AfD	Brandner, Stephan Fetsch, Thomas Galla, Rainer Jacobi, Fabian Kempf, Martina Rose-Marie Meyer-Soltau, Knuth Möller, Stefan Peterka, Tobias Matthias von Zons, Ulrich	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐	Dr. Birghan, Christoph Bohnhof, Peter Bollmann, Gereon Grimm, Christoph Haug, Jochen Lensing, Sascha Paul, Andreas Dr. Wirth, Christian N.N.	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
SPD	Demir, Hakan Dr. Fechner, Johannes Heselhaus, Nadine Lindh, Helge Özdemir, Mahmut Rinkert, Daniel Wegge, Carmen	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒	Dieren, Jan Eichwede, Sonja Faeser, Nancy Karaahmetoğlu, Macit Limbacher, Esra Dr. Scheer, Nina Schulze, Svenja	☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒
BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	Benner, Lukas Dr. Gumnior, Lena Limburg, Helge Dr. Steffen, Till Tesfaiesus, Awet	☒ ☐ ☒ ☒ ☒	Beck, Katharina Dzienus, Timon Dr. von Notz, Konstantin Schmidt, Stefan Steinmüller, Hanna	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Die Linke	Hoß, Luke Ramelow, Bodo Valent, Aaron Willnat, Christin	☒ ☒ ☒ ☒	Bünger, Clara Conrad, Agnes Dr. Gysi, Gregor Lay, Caren	☐ ☐ ☐ ☐



Tagesordnungspunkt 1

Unterrichtung durch die Bundesregierung

Fünfter Bericht der Bundesregierung über die Auswirkungen des Patentrechts im Bereich der Biotechnologie unter anderem hinsichtlich ausreichender Technizität sowie Auswirkungen im Bereich der Pflanzen- und Tierzucht

BT-Drucksache 20/3845

Der **amtierende Vorsitzende** begrüßt den Parlamentarischen Staatssekretär Frank Schwabe.

PStS **Frank Schwabe** erklärt, dass der Deutsche Bundestag die Bundesregierung mit dem Beschluss „Keine Patentierung von konventionell gezüchteten landwirtschaftlichen Nutztieren und Nutzpflanzen“ vom 9. Februar 2012¹ aufgefordert habe, eine staatliche Überwachung von Biopatenten aufzubauen, um Entwicklungen frühzeitig erkennen zu können, und in diesem Zusammenhang alle zwei Jahre einen Bericht vorzulegen. Um einen dieser Berichte handele es sich vorliegend. Das Monitoring erfasse die beim Deutschen Patent- und Markenamt und beim Europäischen Patentamt eingegangenen Patentanmeldungen und die von diesen Ämtern erteilten Patente. Auf Grundlage des genannten Bundestagsbeschlusses habe die Bundesregierung bisher insgesamt fünf Berichte vorgelegt. Der fünfte Bericht vom 29. September 2022 umfasse den Berichtszeitraum 2020 bis 2021. Der sechste Bericht werde derzeit erstellt. Er bietet an, auch inhaltlich näher auf den schriftlich vorliegenden Bericht einzugehen.

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt einstimmig, die Unterrichtung zur Kenntnis zu nehmen.

Tagesordnungspunkt 2

Unterrichtung durch die Bundesregierung

Bericht über die im Jahr 2024 erzielten Erfolge im Zusammenhang mit der Löschung von Telemedienangeboten mit kinderpornografischem Inhalt im Sinne des § 184b des Strafgesetzbuchs

BT-Drucksache 21/550

Hierzu: (siehe Anlagenkonvolut)

PStS **Frank Schwabe** rekapituliert, dass es in Deutschland eine sehr intensive Debatte zur Frage „Löschen statt Sperren“ gegeben habe. Der Deutsche Bundestag habe sich in der 17. Wahlperiode dafür entschieden, bei der Bekämpfung von Kinderpornografie im Internet neben einer konsequenten Strafverfolgung der Täter auf dieses Prinzip zu setzen. In diesem Zusammenhang sei die Bundesregierung aufgefordert worden, ab dem Jahr 2013 jährlich, jeweils für das vorangegangene Kalenderjahr über den Erfolg der Löschmaßnahmen zu berichten. Dieser Bitte des Deutschen Bundestags komme die Bundesregierung auch in diesem Jahr mit dem gemeinsamen Bericht des Bundesministeriums des Innern und des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz für das Jahr 2024 nach.

Im Ergebnis seien – gemäß dem Prinzip „Löschen statt Sperren“ auf der Grundlage von weitergeleiteten Hinweisen – von den im Inland gehosteten Inhalten innerhalb von einer Woche nahezu alle gemeldeten kinderpornografischen Inhalte von den Hosting-Anbietern gelöscht worden. Über die Hälfte – 55,98 Prozent – der Inhalte seien bereits binnen zweier Tage nach Eingang des Hinweises beim Bundeskriminalamt (BKA) gelöscht worden. Wegen des komplexen Verfahrensablaufs und der größeren Anzahl der beteiligten Stellen sei die Löschung im Ausland gehosteter Inhalte zeitaufwändiger gewesen. Hier seien 38,7 Prozent der Inhalte binnen einer Woche nach Eingang des Hinweises beim BKA gelöscht gewesen. Nach vier Wochen habe die Löschrquote 84,17 Prozent betragen. Die nicht gelöschten Inhalte der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz zur Durchführung eines

¹Hier und im Folgenden finden sich rein redaktionelle Hinweise außerhalb des Protokolls: vgl. <https://dserver.bundestag.de/btp/17/17158.pdf>



Indizierungsverfahrens zugeleitet worden. Man könne somit feststellen, dass die damals durchaus viel diskutierte und umstrittene Vorgehensweise „Löschen statt Sperren“ sehr wirkungsvoll sei.

Er weist darauf hin, dass die drei Beschwerdestellen sehr gut zusammenarbeiteten: Jugendschutz.net, Eco – Verband der Internetwirtschaft e. V. und die Beschwerdestelle FSM – Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter e. V. nähmen den Großteil der Beschwerden an, prüften die Plausibilität und gäben sie anschließend an das BKA weiter. Dieses Verfahren scheine bei diesem schrecklichen Thema sehr gut zu funktionieren.

Abg. **Helge Limburg** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) begrüßt die relativ kurzen Zeiträume zwischen Meldung und Löschung. Auf Basis der Statistik scheine der Standardweg im Inland so auszusehen, dass sich Personen an eine der drei Beschwerdestellen und sich diese anschließend ans BKA wendeten. Auffallend sei, dass die Hinweise auf Seiten der Polizei national verschwindend gering seien. Er erkundigt sich, ob es dafür eine Erklärung gebe. Natürlich werde die Polizei grundsätzlich nur bei einem Verdacht tätig. Aber das Gefälle im Vergleich zu anderen Quellen sei sehr groß. Mit Blick auf Hinweise mit Auslandsbezug möchte er wissen, ob es landesspezifische Schwerpunkte gebe und wie sie sich gegebenenfalls verändert hätten, oder ob es sich um eine zufällige Verteilung handele.

Der **amtierende Vorsitzende** knüpft an die Frage des Abg. Limburg an und möchte wissen, ob es bei Sachverhalten mit Auslandsbezug Auffälligkeiten gebe, wie etwa Länder, die vergleichsweise langsam arbeiteten und löschten oder möglicherweise gar nicht. Für den Fall, dass sich eine solche Signifikanz ergeben habe, erkundigt er sich, ob es eine Ansprache etwa der jeweiligen diplomatischen Vertretungen gegeben habe.

Abg. **Luke Hoß** (Die Linke) möchte wissen, wie die Meldungen bei den Beschwerdestellen erhöht werden könnten und bittet um eine Einschätzung, ob darüber bereits ausreichend aufgeklärt worden sei. Mit Blick auf die Strafverfolgung erkundigt er sich, ob dem BMJV bekannt sei, wie viele der

Täter aufgrund der Hinweise hätten nachverfolgt werden können und ob Anbieter von Plattformen über § 127 des Strafgesetzbuches sanktioniert würden.

Ein **Vertreter des BMJV** weist mit Blick auf die Frage, welche Länder am ehesten meldeten, darauf hin, dass von dem US-amerikanischen National Center for Missing and Exploited Children die meisten Meldungen eingingen. Eine weitere Aufschlüsselung liege im BMJV nicht vor.

PStS **Frank Schwabe** und der **amtierende Vorsitzende** erzielen Einvernehmen, dass Antworten auf die offenen Fragen schriftlich nachgereicht werden und das BMJV eventuell erforderliche Nachfragen, etwa beim BKA, übernimmt.

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt einstimmig, die Unterrichtung zur Kenntnis zu nehmen.

Tagesordnungspunkt 3

Bericht der Bundesregierung

Nachbericht zur Tagung des Rates "Justiz und Inneres" am 22. und 23. Juli 2025²

Selbstbefassung 21(6)SB-10

Es berichtet Abg. Frank Schwabe (Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz).

PStS **Frank Schwabe** berichtet, für die Bundesregierung habe der ständige Vertreter der Staatssekretärin, Herr Dr. Dimroth, am informellen JI-Rat am 23. Juli 2025 teilgenommen. Die dänische Ratspräsidentschaft habe drei Themen auf die Tagesordnung gesetzt:

- erstens das Thema Bürokratieabbau und die Vereinfachung von EU-Vorschriften, insbesondere im Bereich der Datenschutzgrundverordnung³,
- zweitens die Bekämpfung von organisierter Kriminalität, insbesondere von Bandenkriminalität und

²Die Unterlage ist VS-NfD und unter EuDoX, Dokumentennummer BReg-Dok 285/2025 verfügbar.

³Vgl. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj?locale=de>



- drittens die Bekämpfung von Gewalt gegen Kinder.

Beim Thema Bürokratieabbau und Vereinfachung von EU-Vorschriften unterstütze Deutschland die mit den fünf Omnibus-Paketen⁴ der EU-Kommission verbundene Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. Dies gelte auch für die im Rahmen des Omnibus IV⁵ vorgeschlagenen Anpassungen der Datenschutzgrundverordnung zur Erleichterung bezüglich der Führung von Verarbeitungsverzeichnissen durch kleinere und mittlere Unternehmen. Letztere beträfen die Verarbeitung personengebundener Daten, die besonders aufgezeichnet werden müssten. Die Bundesregierung habe sich – im Einklang mit dem Koalitionsvertrag – zudem offen für weitere Vorschläge zur Entlastung von kleinen und mittleren Unternehmen gezeigt.

Mit Blick auf den zweiten Punkt, der Bekämpfung organisierter Kriminalität, insbesondere Bandenkriminalität, weist er darauf hin, dass die Bekämpfung organisierter Kriminalität auch in Deutschland höchste Priorität habe. Im Jahr 2008 habe es einen EU-Rahmenbeschluss zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität gegeben⁶. Deutschland habe diesen Rahmenbeschluss mittlerweile vollständig umgesetzt. Die Bundesregierung befasse sich nun mit der von der dänischen Ratspräsidentschaft aufgeworfenen Frage, ob der aktuelle EU-Rechtsrahmen zur Bekämpfung organisierter Kriminalität ausreichend sei.

Auch die Bekämpfung von Gewalt gegen Kinder habe für Deutschland eine hohe Priorität. Seit dem Jahr 2000 gebe es etwa das Gewaltverbot im Recht der elterlichen Sorge. Aktuell arbeite die Bundesregierung im Rahmen des Gewaltschutzgesetzes daran, insbesondere die Möglichkeit der Anordnung einer elektronischen Aufenthaltsüberwachung von Tätern einzuführen. Zwar werde diese Maßnahme zumeist unter der Überschrift ‚Schutz von Frauen‘ diskutiert, aber natürlich gehe es dabei auch um den Schutz von Kindern vor Gewalt.

Abg. **Aaron Valent** (Die Linke) verweist zum Thema Kinderrechte auf den Referentenentwurf für das Gesetz zur Einführung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung und der Täterarbeit im Gewaltschutzgesetz. Er möchte wissen, ob der Entwurf aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen überarbeitet werde und wie der weitere Zeitplan aussehe. Ferner erkundigt er sich, ob – abgesehen von der Aufenthaltsüberwachung – noch weitere Verbesserungen, etwa mit Blick auf eine bessere Finanzierung von Frauenhäusern, geplant seien.

Abg. **Luke Hoß** (Die Linke) weist beim Thema organisierte Kriminalität darauf hin, dass Deutschland seiner Kenntnis nach gegenüber der EU mitgeteilt habe, dass es diesbezüglich keine Rechtslücken in Deutschland gebe. Zugleich sei Deutschland aber weiterhin eines der wenigen Länder, die kein Unternehmensstrafrecht im Bereich organisierte Kriminalität von Unternehmen vorsähen. Er möchte wissen, ob die Bundesregierung plane, diese Lücke zu schließen.

Abg. **Bodo Ramelow** (Die Linke) knüpft an die die Frage des Abg. Hoß und einen Fall an, der – in Thüringen ausgelöst – in Rom eine Rolle gespielt habe. Mit dem Einsatz von Kapital aus organisierter Kriminalität sei der Versuch unternommen worden, in Rom große gastronomische Einrichtungen aufzukaufen. Nach italienischem Recht sei es zu einer Beweislastumkehr dergestalt gekommen, dass die entsprechenden Personen den redlichen Erwerb des Geldes in Italien hätten nachweisen müssen. Seiner Kenntnis nach sei das Geld dort beschlagnahmt beziehungsweise eingezogen worden. Deswegen verwundere es ihn, wenn es in Deutschland heiße, die Lücken seien geschlossen. Gehe es um die Frage, wie organisierte Kriminalität Eigentum erwerbe und dabei Geld in den legalen Bereich überführe, sei die Lücke im Unternehmensrecht zu sehen, so dass die Verbindung zwischen organisierter Kriminalität und unternehmensrechtlichen Fragen verdichtet werden müsse.

⁴Vgl. für eine Übersicht hier:
https://commission.europa.eu/law/law-making-process/better-regulation/simplification-and-implementation_en

⁵Vgl. [https://single-market-](https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/extension-certain-)
[economy.ec.europa.eu/publications/extension-certain-](https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/extension-certain-)

[mitigating-measures-available-small-and-medium-sized-enterprises-small-mid-cap_en](https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/extension-certain-)

⁶Vgl. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/ALL/?uri=CELEX:32008F0841>



PStS **Frank Schwabe** verweist auf den Koalitionsvertrag, wo eine solche Beweislastumkehr vorgesehen sei. Die Bundesregierung diskutiere gerade, wie sie aussehen könne. Das sei rechtstechnisch und auch mit Blick auf das Grundgesetz nicht ganz einfach. Das Problem sei jedoch erkannt. Hinsichtlich der Finanzierung von Frauenhäusern erläutert er, dass – abgeleitet aus den Verpflichtungen der Istanbul-Konvention⁷ – mit dem Gewalthilfegesetz die gesetzliche Grundlage verabschiedet worden sei, um in Deutschland bestehende Strukturen zu stärken. Allerdings gebe es im Bereich der Frauenhäuser – wie in vielen anderen Bereichen auch, etwa bei Verbraucher- und Schuldnerberatungsstellen – eine sehr heterogene Landschaft und eine unterschiedliche Finanzierung. Aufgrund dieser etwas unübersichtlichen Lage könne er zur Zeit keine Antwort auf die Frage der finanziellen Stärkung bestehender Strukturen geben. Es gebe freilich eine ganze Reihe von Öffentlichkeitskampagnen und neue Ansätze, um dem Problem Gewalt gegen Frauen und damit auch gegen Kinder zu begegnen.

Tagesordnungspunkt 4

a) Gesetzentwurf der Fraktionen CDU/CSU und SPD

Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Batterierechts an die Verordnung (EU) 2023/1542 (Batterierecht-EU-Anpassungsgesetz – Batt-EU-AnpG)

BT-Drucksache 21/570

Hierzu: (siehe Anlagenkonvolut)

b) Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Batterierechts an die Verordnung (EU) 2023/1542 (Batterierecht-EU-Anpassungsgesetz – Batt-EU-AnpG)

BT-Drucksache 21/1150

zu a):

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke, zu empfehlen, den Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD (Ausschussdrucksache 21(16)65) anzunehmen.

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke, zu empfehlen, den Gesetzentwurf in der Fassung des Änderungsantrags der Fraktionen der CDU/CSU und SPD (Ausschussdrucksache 21(16)65) anzunehmen.

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion Die Linke, zu empfehlen, den Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD (Ausschussdrucksache 21(16)66) anzunehmen.

zu b):

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt einstimmig, zu empfehlen, den Gesetzentwurf – vorbehaltlich seiner Überweisung zur Mitberatung – für erledigt zu erklären.

Tagesordnungspunkt 5

Antrag der Abgeordneten Martin Hess, Dr. Bernd Baumann, Dr. Gottfried Curio, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

Ausreisegewahrsam und Abschiebehaft für ausreisepflichtige Personen, insbesondere für Straftäter und Gefährder, wirksam umsetzen

BT-Drucksache 21/318

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke gegen die Stimmen der Fraktion der AfD, zu empfehlen, den Antrag abzulehnen.

⁷Vgl. <https://rm.coe.int/1680462535>



Tagesordnungspunkt 6

Unterrichtung durch die Bundesregierung

Bilanzbericht der Gemeinsamen Kommission von Deutschem Bundestag und Bundesregierung zur Aufarbeitung der Verbrechen der "Colonia Dignidad"

BT-Drucksache 19/32501

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt einstimmig, zu empfehlen, die Unterrichtung zur Kenntnis zu nehmen.

Tagesordnungspunkt 7

Unterrichtung durch die deutsche Delegation in der Interparlamentarischen Union

150. Versammlung der Interparlamentarischen Union vom 4. bis 9. April 2025 in Taschkent, Usbekistan

BT-Drucksache 21/450

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt einstimmig, zu empfehlen, die Unterrichtung zur Kenntnis zu nehmen.

Tagesordnungspunkt 8

Sammelliste (ohne Aussprache)

a) Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik an den Rat für einen Beschluss des Rates zur Änderung des Beschlusses (GASP) 2017/2315 des Rates über die Begründung der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit (SSZ) und über die Liste der daran teilnehmenden Mitgliedstaaten

Ratsdok.-Nr. 7045/25

b) Beratungen des Petitionsausschusses im Jahr 2023

Entschließung des Europäischen Parlaments vom 22. Mai 2025 zu den Beratungen des Petitionsausschusses im Jahr 2023 (2025/2027(INI))

P10_TA(2025)0114

c) ECB Annual Report on supervisory activities 2024

(Dokument liegt nicht in deutscher Sprache vor)

EU-Dok 97/2025

d) Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2014/45/EU über die regelmäßige technische Überwachung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern und der Richtlinie 2014/47/EU über die technische Unterwegskontrolle der Verkehrs- und Betriebssicherheit von Nutzfahrzeugen, die in der Union am Straßenverkehr teilnehmen

KOM(2025)180 endg.; Ratsdok.-Nr. 8255/25

e) Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung eines gemeinsamen Systems für die Rückkehr von illegal in der Union aufhältigen Drittstaatsangehörigen und zur Aufhebung der Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinie 2001/40/EG des Rates und der Entscheidung 2004/191/EG des Rates

KOM(2025)101 endg.; Ratsdok.-Nr. 6917/25

f) Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) 2024/1348 in Bezug auf die Erstellung einer Liste sicherer Herkunftsländer auf Unionsebene

KOM(2025)186 endg.; Ratsdok.-Nr. 8042/25

g) Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) 2024/1348 in Bezug auf die Anwendung des Konzepts des „sicheren Drittstaats“

KOM(2025)259 endg.; Ratsdok.-Nr. 8635/25

h) Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen Gemeinsamer Durchführungsplan für das Migrations- und Asylpaket

KOM(2024)251 endg.; Ratsdok.-Nr. 10749/24



i) Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions
State of play on the implementation of the Pact on Migration and Asylum
(Dokument liegt nicht in deutscher Sprache vor)

KOM(2025)319 endg.; Ratsdok.-Nr. 10141/25

j) Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den Abschluss - im Namen der Europäischen Union - des Rahmenübereinkommens des Europarats über künstliche Intelligenz und Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit

KOM(2025)265 endg.; Ratsdok.-Nr. 9718/25

zu a) bis j):

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt einstimmig, zu empfehlen, die Vorlagen unter Tagesordnungspunkt 8 zur Kenntnis zu nehmen.

Tagesordnungspunkt 9

Beschlussfassung über die Durchführung und Terminierung einer öffentlichen Anhörung zu folgender Vorlage:

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Entwicklung und Erprobung eines Online-Verfahrens in der Zivilgerichtsbarkeit

BT-Drucksache 21/1509

Der **amtierende Vorsitzende** erläutert, dass die Obleute über die Terminierung der Anhörung mit dem Ziel gesprochen hätten, eine weitergehende Kollision mit den Plenarberatungen zu vermeiden.

Abg. **Carmen Wegge** (SPD) weist darauf hin, dass andernfalls auch eine Genehmigung der Präsidentin einzuholen sei.

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt auf Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD einstimmig, zu der Vorlage unter Tagesordnungspunkt 9 – vorbehaltlich ihrer Überweisung zur federführenden Beratung – eine öffentliche Anhörung durchzuführen.

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke gegen Stimmen der Fraktion der AfD, die öffentliche Anhörung am 15. Oktober 2025, 14.30 bis 16.30 Uhr, durchzuführen.

Tagesordnungspunkt 10

Antrag der Abgeordneten Marcel Emmerich, Helge Limburg, Dr. Irene Mihalic, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Demokratie schützen – Rechtsextremisten konsequent entwarnen und rechtsextremistische Netzwerke im Staatsdienst verhindern

BT-Drucksache 21/584

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke, zu empfehlen, den Antrag abzulehnen.

Tagesordnungspunkt 11

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Sechsten Gesetzes zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes

BT-Drucksache 21/537

Hierzu: (siehe Anlagenkonvolut)

b) Antrag der Abgeordneten Ferat Koçak, Clara Bünger, Anne-Mieke Bremer, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Die Linke

Einbürgerungen unabhängig vom Einkommen ermöglichen

BT-Drucksache 21/587

zu a):

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke, zu empfehlen, den Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD (Ausschussdrucksache 21(4)046) anzunehmen.



Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke, zu empfehlen, den Gesetzentwurf in der Fassung des Änderungsantrags der Fraktionen der CDU/CSU und SPD (Ausschussdrucksache 21(4)046) anzunehmen.

zu b):

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke, zu empfehlen, den Antrag abzulehnen.

Tagesordnungspunkt 12

a) Gesetzentwurf der Abgeordneten Karsten Hilse, Steffen Kotré, Dr. Rainer Kraft, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 143h – Klimaschutzfolgenbereinigung)

BT-Drucksache 21/575

b) Gesetzentwurf der Abgeordneten Karsten Hilse, Steffen Kotré, Dr. Rainer Kraft, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

Entwurf eines Gesetzes zur Beseitigung der Klimaschutzfolgen und Wiederherstellung der Energieinfrastruktur in Deutschland (Klimaschutzfolgenbereinigungsgesetz)

BT-Drucksache 21/576

zu a) und b):

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke gegen die Stimmen der Fraktion der AfD, zu empfehlen, den Antrag abzulehnen.

Schluss der Sitzung: 09:45 Uhr

Carsten Müller, MdB
Amtierender Vorsitzender